

1500145-16.2019.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... entendimento jurisprudencial:

"TÓXICO - Tráfico - Insuficiência probatória - Inocorrência - Condenação fundada em testemunho de policiais - Validade - Depoimentos firmes e coerentes - Materialidade devidamente comprovada - Recurso não provido." (Apelação Criminal nº 229.463-3 - Guarujá - 2ª Câmara Criminal - 03.11.97. V. U.)

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500145-16.2019.8.26.0616 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500145-16.2019.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2016855/2019 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 3217308 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 452/2019

- DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2016855 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 452/19/304 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON LIMA DA MOTA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

EVERTON LIMA DA MOTA, qualificado em fls. 16, foi denunciado e está sendo

processado como incurso no artigo 33, caput, porque no dia 17 de janeiro de 2019, por volta das 16h:40min, na Rua Minas Gerais, altura do número 598, Bairro Morro Branco, nesta cidade e Comarca de Itaquaquecetuba, foi surpreendido vendendo e trazendo consigo, com a finalidade de traficância, drogas, consistentes em 55 (cinquenta e cinco) invólucros de Cannabis Sativa L (Vulgo Maconha), 81 (oitenta e um) porções de cocaína e 67 (sessenta e sete) invólucros em forma de crack, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica.

Notificado (fls. 103), o denunciado ofertou defesa preliminar (fls. 106). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas. Ao final o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público, após análise da prova produzida, postulou a condenação do réu por entender que restou demonstrada a acusação descrita na denúncia. A Douta Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo penal previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. Ainda de forma subsidiária, no caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, a redução da pena nos moldes preconizados pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, substituindo-a na forma estabelecida pelo artigo 44, do Código Penal.

É o relatório.  
Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 19/20), Laudo de Constatação Provisória (fls. 22/26) e Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 160/163).

A autoria restou igualmente comprovada.

A testemunha ISAÍAS CRISANTO DE SOUZA em patrulhamento pelo de rotina pelo local dos fatos, que já é conhecido como de intenso tráfico de drogas, viram o momento em que o indivíduo atravessou a rua. Foi abordado e em suas vestes foram encontradas 07 porções de entorpecentes. Entrevistaram dois indivíduos com quem ele conversava logo no momento em que chegaram ao local e os indivíduos afirmaram que estavam ali para comprar drogas do réu. Não se recorda se tais indivíduos traziam dinheiro com eles. O réu confessou os fatos. Quem fez a busca pessoal foi seu parceiro. Dentro de um orelhão, foi encontrada a sacola contendo entorpecentes, local indicado pelo acusado como sendo o local "guardador" das drogas.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar RODRIGO DE SANTANA MACEDO que também participou da prisão em flagrante do réu. Acrescentou que o réu trazia consigo a quantia de R\$ 180,00, aproximadamente, além das drogas. Quando visualizou a vitruva, dele deixou algo no telefone público e atravessou a rua.

O réu EVERTON LIMA DA MOTA conta com 24 anos. Já havia sido preso no ano de 2017. No dia dos fatos, estava voltando do supermercado e havia acabado de comprar drogas. Tinha R\$ 170,00 reais no bolso. Foi a terceira pessoa a ser abordada. Foi abordado dentro do supermercado. Somente na delegacia de polícia é que apresentaram o restante da droga. Conhece apenas de vista os rapazes que foram abordados. Era rotineiramente abordado pelos policiais militares.

A versão apresentada pelo acusado encontram-se isolada no contexto probatório dos autos e não há nada que infirme os relatos dos policiais militares.

Some-se a isso a presunção relativa de veracidade em relação a tais depoimentos dos policiais, dada a unicidade do desenrolar dos acontecimentos, sem qualquer possibilidade de dúvida quanto à atuação dos acusados na ocasião.

Importante salientar que não restou demonstrada qualquer circunstância que justificasse o interesse dos policiais em prejudicar os acusados, sobretudo porque a maneira como se deu a colheita da prova, em nada apontou para essa vertente.

Na mesma linha, o entendimento jurisprudencial:

"TÓXICO - Tráfico - Insuficiência probatória - Inocorrência - Condenação fundada em testemunho de policiais - Validade - Depoimentos firmes e coerentes - Materialidade devidamente comprovada - Recurso não provido." (Apelação Criminal nº 229.463-3 - Guarujá - 2ª Câmara Criminal - 03.11.97. V. U.)

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Inadmissibilidade - Solução condenatória lastreada exclusivamente na palavra de policiais - Inocorrência - Depoimentos válidos, encontrando amparo em outros elementos do processo - Relatos, ademais, que merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral - Recurso não provido. Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando, sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial." (Apelação Criminal nº 189.074-3 - Palmital - 1ª Câmara Criminal - 02.10.95 - V. U.)

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimentos testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Perfeitamente comprovada a traficância que se imputa aos acusados, portanto.

Passo à dosagem da pena.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que o réu é primário, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa em seu valor unitário mínimo.

Não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco, causas de aumento de pena.

Afasto a minorante do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. Isto porque, é dos autos que o réu tem tido envolvimento rotineiros com condutas que envolvem o tráfico de drogas, o que se extrai dos documentos de fls. 52 e fls. 164/166, os quais atestam ações de apuração de ato infracional junto à vara da infância e juventude e outras ações penais por delito de tráfico de drogas anteriores e posteriores ao fato concreto.

Tal minorante somente tem aplicação quando não houver prova de dedicação do sentenciado ao comércio espúrio, o que não é o caso. Assim, torno concreta a pena-base cominada.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos moldes do artigo 44, do Código Penal, tendo em vista que o quantum de pena a que o réu foi condenado supera o estabelecido no referido dispositivo legal, sendo

incabível, portanto.

Ante a primariedade do réu e o quantum de pena cominado, estabeleço o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, na forma do artigo 33, parágrafo 2º, alínea "b", do Código Penal.

Fixo o dia-multa no mínimo legal ante a ausência nos autos de circunstâncias que autorizem arbitramento em maior valor.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, acolho a pretensão punitiva estatal e, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia e, conseqüentemente, CONDENO EVERTON LIMA DA MOTA ao cumprimento da pena privativa de liberdade pelo período de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime previsto no artigos 33, caput da Lei 11.343/06, a qual deixo de substituir por pena restritiva de direito em virtude de expressa disposição legal proibitiva.

Nego ao réu o direito de recorrer desta decisão em liberdade pela presença de requisito autorizador da prisão preventiva in casu uma vez que a colocação em liberdade representará risco à aplicação da lei penal bem como com fundamento no artigo 313, incisos I e II do Código de Processo Penal.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Após trânsito em julgado desta decisão, expeçam-se as comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Itaquaquetuba, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA